

כ"ט שבט תשפ"ד

08 פברואר 2024

לכבוד

ח"כ שמחה רוטמן

יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט

הנדון: עמדת הסניגוריה הציבורית להצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון - מעצר ומאסר בעבירות טרור), התשפ"ג-2023

הצעת החוק שבנדון מציעה לתקן את חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 (להלן: "חוק הנוער") כך שדיני המעצר הייחודיים והמותאמים לקטינים המוזכרים בסעיף 10 לחוק לא יחולו על קטין שנחשד בעבירת רצח או נסיון רצח בנסיבות טרור. זאת, מתוך התפיסה המובאת בדברי ההסבר להצעה, כי כאשר מדובר בעבירות החמורות ביותר ובנסיבות של טרור "אין מקום לעשות הבחנה בין בגיר לבין קטין".

בנוסף, מוצע לתקן את ס' 25 לחוק הנוער כך שבעבירות אלו, ניתן יהיה להטיל מאסר מאחורי סורג ובריאח על קטין שגילו בעת גזר הדין מתחת ל-14 שנים.

הסניגוריה הציבורית מתנגדת לתיקון החוק וסבורה שאין מקום לפגוע בעקרונות יסוד של חוק הנוער ושיפוט קטינים, גם כאשר מדובר בעבירות חמורות ביותר. המחוקק הישראלי הקפיד לאורך השנים לשמור על בידולה של מערכת בתי המשפט לנוער והעניק כלים משפטיים מספקים להתמודדות עם תיקים קשים ומורכבותם הרבה.

חוק הנוער במהותו, אינו מבחין בין עבירות שונות שבוצעו בידי קטינים, והוא מעגן את תפיסת היסוד לפיה קטינות מחייבת התייחסות ייחודית ומותאמת בהליכים משפטיים. תפיסה זו מיושמת בחוק הנוער לגבי כל רבדי ההליך הפלילי (ובכלל זה - מעמד החקירה, מעצר, ענישה, תנאי כליאה ועוד), והיא מתבססת על ההבנה העמוקה כי לקטינים עוברי חוק מאפיינים שונים מעבריינים בגירים, מודעותם מופחתת מבגירים, פגיעותם רבה יותר, והסיכויים לשיקומם גבוהים יותר (ר' למשל ע"פ 10715/05 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 4.9.2007)).

משמעותו העיקרית של תיקון סעיף 10 לחוק הנוער, כפי שמוצע בהצעת החוק, היא ביטול פרקי הזמן המקוצרים שקבע המחוקק לביקורת שיפוטית של בית המשפט על מעצרים של קטינים, וזאת אף בטרם נקבעה אשמתם או הוכרע דינם. החלת הוראות חוק המעצרים על קטינים באופן זהה לתחולתו על בגירים, תוך התעלמות ממאפייניהם הייחודיים של הקטינים, מנוגדת לעקרונות חוק הנוער והאמנה בדבר זכויות הילד,¹ עליה חתומה מדינת ישראל.

¹ האמנה בדבר זכויות הילד, כ"א 31, 221 (נפתחה לחתימה ב-1989) (אושרה ונכנסה לתוקף ב-1991) (להלן: "האמנה").

היקף הפגיעה ועוצמת סבלם של קטינים במעצר הוכרו במחקרים בינלאומיים, ומחייבים בחינה עתית מדוקדקת של תקופות המעצר ותנאיו, בכדי שהשימוש במעצר יהיה לפרק זמן המתאים והקצר ביותר כמתחייב בחוק ובאמנה.² הגדרת תקופות מעצר קצרות יותר לקטינים מאשר לבגירים הן הערובה שביקש המחוקק להעמיד לשם שימוש זהיר בכלי המעצר הדורסני ככל שמדובר בקטינים.

שמירה על אבחנה בין תקופות מעצר של קטינים לעומת בגירים חשובה בכל סוגי העבירות, תוך דגש על עבירות חמורות דווקא, שבהן ככלל יש להקפיד במיוחד גם על **קצב ניהול ההליך הפלילי**. בשל גילם הצעיר, התמשכותם של ההליכים בעניינם של קטינים פוגעת באפקטיביות של ההליך, ועל כן אף הכללים הבינלאומיים מחייבים מאמץ מיוחד לסיום מהיר ככל הניתן של ההליכים הפליליים הנוגעים לקטינים.³

תיקון סעיף 10 כמוצע בתזכיר יאפשר גם את **מעצרו עד תום ההליכים של קטינים מתחת לגיל 14**, עוד בטרם נגזר דינם, כשבנוסף מציע התזכיר כאמור לתקן אף את ס' 25 לחוק ולאפשר **הטלת עונשי מאסר על קטין שטרם הגיע לגיל 14**.

המדובר על ילדים בגילאים צעירים ביותר של 12-14 שנים, שמעצר ומאסר בבית סוהר אינו מותאם בשום אופן לגילם ולמאפייניהם. ספק אם בתי הכלא ערוכים לטפל במורכבותה של כליאתם של ילדים בגילאים אלו, שהיא בעלת השלכות קשות על תפקודם המידי וארוך הטווח, ואינה עומדת במחויבות המדינה לשמירה על שלומם הפיזי והנפשי. יצוין בהקשר זה כי עוד בשנת 1957, ביטל המחוקק הישראלי במפורש את האפשרות שהייתה קיימת בפקודת העבריינים הצעירים להטיל עונש מאסר על קטינים מתחת לגיל 14 בעבירת רצח והריגה. התיקון המוצע אינו מתיישב עם ההיסטוריה החקיקתית וסותר את העמדה הערכית-נורמטיבית הבאה לידי ביטוי בחוק, המונעת כליאתם של קטינים רכים בשנים, גם כאשר שמדובר בעבירות המתה חמורות. יצוין כי הכמות המזערית, אם קיימת, של המקרים בהם עולה בפועל הצורך לגזור את דינו של קטין מתחת לגיל 14 בעבירות כאלו, אינו מצדיק לטעמנו שינוי כה מהותי בדיני שפיטתם של קטינים. יוער שבחוק הנוער מצוי פתרון להתמודדות עם מקרים אלו של עבירות חמורות בגילאים צעירים ביותר בדמות המעונות הנעולים, המהווים גם אמצעי לפיקוח ולהרחקה מהציבור.

יש להדגיש כי רובן של מדינות אירופה, החתומות על האמנה לזכויות הילד אוסרות על מאסר של קטינים מתחת לגיל 14 (כך למשל בפינלנד, צ'כיה, יוון, איסלנד, נורבגיה, פולין, פורטוגל ושוודיה, גיל המינימום למאסר של קטין עומד על 15 שנים⁴). בהקשר זה חשוב מאוד להזכיר גם כי **גיל האחריות הפלילית בישראל, גיל 12, הינו נמוך, ולמעשה מהווה את הרף הנמוך ביותר המקובל כסביר במשפט הבינלאומי**. כיום, גיל המינימום הנפוץ ביותר בעולם לאחריות פלילית הוא גיל 14. למעלה מ-50 מדינות העלו את גיל האחריות הפלילית לאחר אשרור האמנה לזכויות הילד ובעקבות מחקרים חדשים העוסקים בהתפתחות המח בגילאים צעירים. ישנן מדינות רבות שבהן גיל האחריות הפלילית אף גבוה מגיל 14.⁵ קביעת

² ס' 10א לחוק הנוער (שפיטה), ענישה ודרכי טיפול, תשל"א-1971 (להלן: "**חוק הנוער**"); ס' 37 לאמנה; Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 24: Children's Rights in the Child Justice System, U.N. Doc. CRC/C/GC/24 (18.9.2019), para. 82 (להלן: "**הערה כללית 24**").

³ פס' 54-55 להערה כללית 24, לעיל ה"ש 2.

⁴ מתוך 45 מדינות אירופה, 38 לא מאפשרות **כלל** מאסר בפועל לקטינים מתחת לגיל 14. להרחבה ר' Minimum Ages of Criminal Responsibility In Europe (<https://archive.crin.org/en/home/ages/europe.html>).

⁵ פס' 21-22 להערה כללית 24, לעיל ה"ש 2.

האפשרות לכלוא בבתי הסוהר בישראל **קטינים בני 12-14**, כשבמדינות רבות הם אינם כשירים כלל לעמוד לדין פלילי בשל גילם הצעיר, מבליטה את הקושי הרעיוני בכליאתם, ומרחיבה את הפער מהמצב הראוי לפי המשפט הבין-לאומי.⁶

לעניין ייחוד תיקון החוק רק לגבי עבירות טרור, עמדת הסניגוריה במישור העקרוני היא כי אין מקום לסטות מחוק הנוער בעבירות מסוימות, אפילו החמורות שבהן, שבגין ייחשב קטין ל"בגיר". סטייה כזו מהווה סכנה למעמדו של חוק הנוער ועלולה לגרום לפגיעה קשה ביסודות שעליהם מושתתים דיני שיפוט הנוער, המחייבים יישום מלא ובלתי מפלה, המתחשב בגילו ובמצבו של כל קטין שביצע העבירה.⁷ **הסניגוריה הציבורית סבורה כי יש משמעות רבה לכך שהמחוקק ימשיך בשמירה על עקרונות שיקום וטיפול גם בעבירות חמורות.** מניסיונו, נרשמות לא מעט הצלחות שיקומיות גם בעבירות על רקע לאומני או גזעני. אצל קטינים צעירים הבסיס האידאולוגי לביצוע העבירות לרוב חלש מאוד, המניע המוביל לביצוע העבירות מקורו בגורמי סיכון פליליים כלליים, כשבמקרים רבים המעשים מבוצעים על ידי הקטינים בשל מצוקות חברתיות, משפחתיות או ניצול על ידי אחרים.⁸ יכולתם של בני נוער צעירים להשתנות ולהפנים דפוסי חשיבה והתנהגות אחרים גבוהה בהרבה מיכולתם של מבוגרים, כפי שעולה גם מן הספרות המחקרית. תפקידו של המחוקק הוא לשמור על האינטרס החברתי החשוב שבשיקום קטינים, בהתאם לעקרונות הקבועים בחוק הנוער ובכפוף להוראות האמנה.

בהמשך לאמור עד כה, נעיר נקודתית על כך שבתיקון המוצע מלבד עבירת הרצח, נכללת עבירת ניסיון הרצח, המעוגנת בס' 305 לחוק העונשין. לטעמנו ככל שהתזכיר מתבסס על שיקולי ענישה וגמול בעבירת הרצח, הרי שסטייה מעקרונותיו הברורים של חוק הנוער, ודאי אינה מוצדקת כלפי קטין צעיר שלא הרג איש. יתרה מכך, מעשה עבירה של קטין שלא הסתיים בתוצאה קטלנית עשוי לאפשר ייחוס חשד או אישום במנעד רחב של עבירות. לא ראוי כי בחירת האישום בעבירה של ניסיון רצח, ולא בעבירה חמורה אחרת, יביאו לפערים משמעותיים כל כך מבחינת אפשרויות המעצר והענישה, בעבירות שניסיונותיהן ותוצאותיהן דומות. לפיכך סבורה הסניגוריה כי אין להחיל במסגרת התיקון המוצע את העבירה של ניסיון לרצח.

לסיכום, הסניגוריה הציבורית מדגישה כי בידי מערכת שיפוט הנוער קיימים כלים להחמרה עם נוער שביצע פשעים קשים בנסיבות מסוימות, אך מתנגדת נחרצות לביטול עצם **ההבחנה** בין קטין לבגיר, שהיא ביסודה של כל מערכת שיפוט הנוער במדינת ישראל.

בכבוד רב ובברכה,

רחל דניאלי, עו"ד

מנהלת מחלקה - ממונה ארצית על ייצוג נוער
הסניגוריה הציבורית הארצית

⁶ כך למשל, חוקת בית הדין הפלילי הבינלאומי קובעת כי אין סמכות שיפוט על מי שהיו מתחת לגיל 18 בעת ביצוע לכאורה של פשעים נגד האנושות (Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 26). חוקת בית הדין המיוחד לפשעי מלחמה שהוקם בסיירה לאון אפשרה שיפוט רק מעל גיל 15 (Statute of the Special Court for Sierra Leone, Art. 7).

⁷ ר' גם פס' 30 להערה כללית 24, לעיל ה"ש 2.

⁸ נינה ירלובה **מגמות ענישה ושיקום ביחס לילדים שעברו עבירות טרור – מחקרים רלוונטים בתחום ועשייה בזירה הבין-לאומית** (המחלקה למשפט בין-לאומי ביעוץ וחקיקה, 5.6.2023); ; איתן זרחיה "הערת מערכת: הטלת מאסר עולם על קטינים - בחינה מחודשת לאור התפתחויות בחקר מוחם של בני נוער" **משפטים** נא (תשפ"א)

הנרייטה סולד 4 תל אביב תד. 33246 מיקוד 6133201